索引号：4303000008/2023-1427618　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

XX环境科技（广东）有限公司 “5·31”一般高处坠落事故调查报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2023-07-19 09:29

2023年5月31日15时19分左右，XX环境科技（广东）有限公司在湖南XX新能源电池材料股份有限公司年产8万吨纳米级磷酸铁锂项目1号仓库东北角进行风机安装作业过程中发生一起高处坠落事故，伤者马某经抢救无效于2023年6月11日死亡，直接经济损失约80万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市雨湖区人民政府批准，于2023年6月12日组成由雨湖区应急管理局牵头，雨湖区总工会、湘潭市公安局雨湖分局、雨湖高新区开发建设局为成员单位的事故调查组（调查组成员名单见附件1）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位情况

1.XX环境科技（广东）有限公司

（1）公司概况

XX环境科技（广东）有限公司（以下简称“XX公司”）成立于2021年3月15日，为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人马某，注册地为广东省东莞市万江街道汾溪路150号1栋502室，注册资本500万元，统一社会信用代码91441900MAXXXXXXXX。具备建筑业企业资质（证书编号：D34450XXXX）、建筑施工安全生产许可证。经营范围为：境净化系统设计；中央空调技术、太阳能聚热系统咨询服务；研发、生产、销售、安装、维修：环境专用设备、净化设备（不与生活饮用水接触）、空调设备及配件、制冷设备及配件、冷热水系统设备、冷库设备、机电设备、水帘通风降温设备、废气废水处理设备、通风设备、风机风扇、工业大风（吊）扇、防静电产品、清洁用品（不含危险化学品）；无尘车间系统工程设计及施工；通风排气工程；废水废气除尘系统工程；安防工程；照明工程；环氧树脂系统地坪工程；防静电地板工程；室内外装饰装修工程；钢结构工程；风管安装工程；消防工程；冷库工程；给水排水工程；净水处理工程施工；智能化工程；光伏太阳能发电系统工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（2）安全生产管理情况

XX公司法定代表人马某负责全面工作，其本人为施工现场安全生产管理责任人，取得建筑行业企业主要负责人安全培训合格证书。XX公司制定了安全生产责任制、事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度。前期，项目由XX公司安排的杨某、谢某全、王某负责作业，三人均有高处作业资格证书。后期，XX公司未经湖南XX公司同意擅自与马某（马某堂弟，不具备相

关资质条件）签订了《安装工程施工合同》，将该项目部分隔断吊顶、风机安装工作分包给马某个人，XX公司对马某进行了安全技术交底，与马某签订了施工安全责任承诺书，未查验马某及其作业人员特种作业资格证书，未对项目安全生产工作统一协调、管理，未定期对项目现场进行安全检查，未全面落实企业安全生产主体责任。

（3）死者基本情况

马某，男，殁年35岁，身份证号43032119881214XXXX，事发前为现场负责人。

2.湖南XX新能源电池材料股份有限公司

（1）公司概况

湖南XX新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南XX公司）成立于2016年6月23日，为其他股份有限责任公司（上市），法定代表人谭某乔，注册地为湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇XX路18号，注册资本为75725.307万人民币，统一社会信用代码91430300MAXXXXXXXX，经营范围为电子专用材料研发、制造和销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。湖南XX新能源电池材料股份有限公司年产8万吨纳米级磷酸铁锂项目（简称“四期项目”），2022年8月21日完成立项，11月开始建设。总建筑面积77876.7㎡，总造价73223.9604万元；由主厂房、库房、辅助生产车间和配套工程组成，目前在带料试机生产。

（2）安全生产管理情况

湖南XX公司成立了安全生产领导小组，副总经理梁某任组长，安环部部长廖某及各部门负责人为成员，设立了安全生产委员会办公室，负责安全生产管理具体工作，廖某为安委会办公室主任，王某、宴某、黄某龙为专职安全生产管理人员。成立了四期项目工程指挥部，副总经理梁某任指挥长，设立了安环组，具体负责安全生产工作，廖某任安环组组长，成员为黄某龙、宴某。

湖南XX公司建立了《全员安全生产责任制》《安全检查管理制度》《隐患排查治理制度》《安全生产奖惩制度》《安全教育培训制度》《生产防护设施安全管理制度》《高处作业安全管理制度》《应急救援管理制度》《危险源辨识与风险评价管理制度》《安全帽佩戴规定管理》等安全生产管理制度。

（3）相关合同签订情况

2023年3月1日，湖南XX公司与XX公司签订了《四期包装间隔断吊顶与厂房排风项目合同》，将四期包装间装饰工程中的包装间吊顶与隔断,厂房排风安装工程中150台玻璃钢负压风机及设备支架、线管、电缆等施工，四期包装间玻镁板隔断540.2㎡；包装间硅岩彩钢板吊顶686.4㎡；玻璃钢喇叭形负压风机32500-42250m^3/h 380V/50HZ 1.1KW150台发包给XX公司。项目采取包工、包全部材料的方式。施工前签订了《施工现场安全管理协议》，查验了XX公司提供的四名作业人员（马某、杨某、谢某全、王某）的高处作业资格证，进行了安全技术交底和安全教育培训。湖南XX公司按照《四期包装间隔断吊顶与厂房排风项目合同》以及《施工现场安全管理协议》中的约定对XX公司开展了相应的监督、检查、考核等工作。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月31日13时左右，马某、马某辉、秦某（马某辉与秦某为马某安排的作业人员）三人未向湖南XX公司项目负责人以及安全管理人员报告进入湖南XX公司四期项目1号仓库东北角安装轴流风机，马某和马某辉两人无高处作业资格证且未经高处作业审批通过登高平台车升到4米左右高处进行风机电缆安装作业，作业过程中两人均未系挂安全带，未佩戴安全帽，15时19分左右，马某在登高平台车上进行电缆安装作业时，由于操作不当身体向后倾倒，坠落在地面上。

（二）应急处置情况

事故发生时，秦某正在四期项目1号仓库东北角作业区域附近地面收拾工具，听到“砰”的一声后回头看到马某已坠落地面，秦某立即跑过去并询问伤者情况，于15时20分拨通120救援电话，随后跑到四期项目门卫寻求医疗帮助，门卫袁某随即打电话告知护卫队长许某光；15时23分左右，湖南XX公司护卫队长许某光、安环部黄某龙、生产部副部长黄某熠赶到现场。15时31分安环部黄某龙电话报告给安环部部长廖某。在等待救护车过程中，黄某龙询问了马某是否清醒，并组织人员维持现场秩序。15时30分左右，湘鹤医院120救护车到达事故现场并将马某抬上救护车送至湘鹤医院救治，16时20分左右转至湘潭市中心医院进行紧急救治。6月11日，马某因伤势过重经抢救无效死亡。

（三）事故报告相关情况

事故发生后，湖南XX公司安环部黄某龙接到事故报告后立即报告给安环部部长廖某（因感染新冠肺炎呈阳性在家中休息），廖某立即赶往公司，于16时左右赶到现场，先后于17时左右打电话向雨湖区应急管理局、湖南XX公司副总经理梁某（分管安全生产）、湖南XX公司董事长谭某乔报告事故情况。当日18时24分左右，工程部主管彭某赶到湘潭市中心医院协调医疗救援。

6月1日9时左右，雨湖区应急管理局派出工作人员到达事故现场进行现场调查。6月11日，廖某得知马某因伤重抢救无效死亡的消息后，立即通过电话向雨湖区应急管理局报告马某抢救无效死亡的情况。雨湖区应急管理局及时向市应急管理局进行了报告。

（四）现场勘查情况

事故现场位于湖南XX公司四期项目1号仓库东北角，仓库内安装轴流风机登高平台车为四轮曲臂平台车，平台车作业平台长2.4米，宽1米，有双道护栏，护栏高1.2米，平台内有2条安全带、2顶安全帽，平台车车体距仓库北侧墙体4米，距仓库东侧墙体7米，作业平台离地4米，现场地面有血迹。（详见下图1、图2、图3、图4）



（图1）



（图2）



（图3）



（图4）

（五）善后处置情况

事故发生后，XX公司积极与马某家属进行协商并于2023年6月15日达成协议。至此，善后工作结束。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因

违章作业。马某未取得高处作业资格证书，未系挂安全带，未佩戴安全帽在高处进行安装作业，不慎坠落身亡。

（二）间接原因

1.XX公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）违法分包。XX公司未经湖南XX公司同意擅自将该项目部分隔断吊顶、风机安装工作分包给马某个人，且未核查马某及其作业人员是否具备特种作业资格。

（2）安全教育培训不到位。XX公司未组织作业人员开展经常性安全教育培训，未保证作业人员具备高处作业必须系挂安全带的安全生产知识，未履行特种作业人员必须持证上岗的法定职责，未确保作业人员具备良好的安全意识。

（3）未落实全员安全生产责任制和安全生产管理制度。XX公司虽制定了相关岗位人员岗位职责及安全管理制度，但未对XX公司相关岗位人员及作业人员开展安全生产责任制落实情况的监督考核。安全生产管理制度未有效落实，形同虚设。

（4）生产安全事故隐患排查治理不到位。XX公司未落实事故隐患排查治理制度，在安排作业人员进行风机安装作业前，未对作业现场的危险因素进行辨识和评估并制定相应的管控措施，未经高处作业审批，未采取有效措施及时发现作业人员在高处进行安装作业的违章行为。

2.湖南XX公司履行安全生产统一协调管理不到位

安全检查不到位。湖南XX公司开展安全检查时未及时发现XX公司未制定施工方案并落实施工安全措施、未制定操作规程；XX公司作业人员到四期项目1号仓库进行高处作业，未及时排查并发现XX公司作业人员无作业资质、未系挂安全带、未佩戴安全帽进行高处作业的安全问题。

（三）性质认定

事故调查组认定，XX环境科技（广东）有限公司“5·31”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任认定和处理建议

（一）依法不再追究责任人员

马某，男，项目现场负责人。马某未取得特种作业人员资格证书，未系挂安全带，未佩戴安全帽自行在高处进行安装作业，不慎坠落身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不再追究责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

湖南XX公司履行安全生产统一协调管理不到位，建议湖南XX公司向雨湖高新区管委会作出书面检查。

梁某，男，湖南XX公司副总经理（分管安全生产）、四期项目指挥部指挥长。督促、检查安环组履行安全生产主体责任不到位，未及时督促安环部对作业现场进行安全检查、及时消除生产安全事故隐患。对该起事故应负主要领导责任，建议湖南XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

廖某，男，湖南XX公司安环部部长、四期项目工程安环组组长。未严格按照《施工现场安全管理协议书》审查XX公司安全保障体系，未按照合同要求XX公司制定安全措施和施工现场《安全事故应急救援预案》，未及时组织安全生产管理人员对作业现场进行安全检查。对该起事故应负重要责任，建议湖南XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

黄某龙，男，湖南XX公司专职安全生产管理人员、四期项目工程安全管理员，开展安全检查时未及时发现XX公司未制定操作规程；未有效监督现场作业人员的安全培训、劳动保护用品的使用；未及时核查现场作业人员特种作业资格证，对该起事故应负重要责任，建议湖南XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

宴某，男，湖南XX公司专职安全生产管理人员、四期项目工程安全管理员，开展安全检查时未及时发现XX公司未制定操作规程；未有效监督现场作业人员的安全培训、劳动保护用品的使用；未及时核查现场作业人员特种作业资格证，对该起事故应负重要责任，建议湖南XX公司根据公司有关规定对其进行处理。

（三）建议依法给予行政处罚的单位和人员

XX公司未落实全员安全生产责任制、未监督作业人员按照使用规则系挂安全带、佩戴安全帽、安全生产教育和培训不到位、生产安全事故隐患排查治理不到位、违法分包。系该起事故的责任单位，建议由湘潭市雨湖区应急管理局依法调查处理。

马某，男，XX公司法定代表人，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。未组织制定并实施操作规程，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，安全生产教育和培训不到位，开展经常性安全检查不到位。对该起事故负主要责任人责任，建议由湘潭市雨湖区应急管理局依法调查处理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）XX公司要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任，防止类似事故。

（1）建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。根据新修订的《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规的相关规定，严格落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。同时结合本单位的实际情况和生产作业内容，建立完善各项安全生产规章制度和操作规程。配齐安全生产管理人员，保证各项安全生产管理制度和操作规程落实落地，确保安全生产。

（2）加强安全教育培训。结合公司实际制定的安全生产教育培训制度和培训计划，结合各个岗位特点，科学、合理安排教育和培训工作，让每个作业人员熟知相关的安全生产制度、安全操作规程和岗位职责，确保从业人员按章办事，强化正确佩戴劳动防护用品的意识。

（3）完善生产安全事故隐患排查治理制度。建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，排查在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上存在的缺陷等事故隐患，制定并落实相应的生产安全事故隐患治理措施。

（4）严格遵守特种作业相关规定。建立健全特种作业人员档案，坚决杜绝使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业。

（5）严禁违法分包，进一步加强现场管理，不得将承包的项目工程或劳务作业分包给不具备相应资质的单位或个人，指派专人做好项目现场的安全检查和管理，督促现场作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，遵守操作规程，杜绝违章作业行为。

（二）湖南XX公司要进一步加强对外包单位的管理。

（1）加强对外包单位的统一协调及管理。湖南XX公司要根据与外包单位签订的安全管理协议或约定，进一步加强对外包单位安全生产工作统一协调、管理，明确专人定期、及时进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（2）严格履行安全生产管理职责。湖南XX公司主要负责人及各岗位其他负责人、安全生产管理人员要严格按照相关法律法规及岗位职责履行安全生产管理职责，确保安全生产，杜绝类似事故。

（三）雨湖高新区管委会要进一步履行安全生产监督管理职责。

（1）深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，认真贯彻落实国、省、市、区关于安全生产工作的决策部署，坚持问题导向、目标导向和结果导向，切实提升安全管理能力和水平。

（2）全面督促开发建设局、安委办按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”原则，对辖区在建项目、工矿商贸生产经营单位履行安全生产行业监管责任和综合监管责任。同时，向雨湖区人民政府做出书面检查。

（3）严格开展好外包项目安全管理专项整治行动，推动企业落实安全生产主体责任，对工作不力的单位和个人按照相关规定严肃问责追责。